PROYECTO DE LEY

Ley de migraciones y refugio en plazo cierto, que revisa el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025

Revisa punto por punto el DNU 366/2025 y deja por ley lo que se mantiene: emergencias y atención primaria gratuitas para todos, cobro o seguro para la atención programada de no residentes y arancel universitario a criterio de cada universidad. Exige condena firme para impedir la residencia o cancelarla, limita la retención a la expulsión firme y restablece dos instancias judiciales. Devuelve la carta de ciudadanía a los jueces y fija plazos máximos de 30 días para la radicación con DNI y de 6 meses para el refugio.

Propuesta 92: Migración con papeles rápidos y reglas claras
Cuándo: Fase I (año 1)
Trámite: Mayoría simple; cámara de origen indistinta. Por tocar la Ley 346, conviene reunir la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 77 de la Constitución), como criterio prudencial.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional reconoce a los extranjeros los derechos civiles del ciudadano y manda fomentar la inmigración (arts. 20 y 25). El régimen migratorio vigente, sin embargo, descansa en buena medida en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, que modificó la Ley N° 25.871 de Migraciones, la Ley N° 346 de Ciudadanía y las leyes de educación superior y de educación nacional. Un régimen de derechos de esa importancia no debe depender de un decreto de excepción. El presente proyecto revisa ese decreto punto por punto, conforme la Ley N° 26.122, y deja por ley lo que se mantiene. Garantiza a todas las personas la atención de urgencias, emergencias y atención primaria en forma gratuita; admite el cobro o el seguro para la atención programada de quienes no residen en el país, y deja el arancel universitario de los no residentes a criterio de cada universidad. Ratifica las reglas de orden del decreto, como el domicilio electrónico, la declaración jurada de antecedentes y las facultades de la policía migratoria, y corrige cuatro puntos para asegurar la proporcionalidad y el debido proceso: los impedimentos penales y la cancelación de la residencia exigen condena firme y guardan relación con la gravedad del delito y con el arraigo de la persona; la retención solo procede una vez firme la expulsión, y la revisión judicial vuelve a tener dos instancias, con plazos razonables y la posibilidad de subsanar defectos formales. No repone el traspaso de la carta de ciudadanía a la autoridad migratoria, cuestionado judicialmente en 2026, y devuelve esa competencia a los jueces federales. Fija además plazos ciertos: radicación con Documento Nacional de Identidad en treinta días y solicitudes de refugio resueltas en seis meses, con documentación provisoria que habilita a trabajar, estudiar y atenderse. Según el Censo 2022 (INDEC), la población nacida en el extranjero representa el 4,2 % del total; una radicación rápida favorece el trabajo registrado y permite al Estado saber quién reside en el país.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley revisa, en ejercicio de la atribución que reconoce el artículo 25 de la Ley N° 26.122, las disposiciones del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025; fija con rango de ley las reglas de la Ley N° 25.871 de Migraciones que se mantienen y las que se modifican; restablece el régimen de la Ley N° 346 de Ciudadanía, y establece plazos máximos para la radicación de las personas migrantes y para la resolución de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.

Capítulo II – Salud y educación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 7° de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 7° de la Ley N° 25.871 por el siguiente: «ARTÍCULO 7°.- En ningún caso la irregularidad migratoria de una persona extranjera impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, sea este público o privado; nacional, provincial o municipal; de nivel inicial, primario, secundario, terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos brindarán orientación y asesoramiento sobre los trámites necesarios para subsanar la irregularidad migratoria. Lo dispuesto en este artículo no obsta a las retribuciones que las instituciones de educación superior de gestión estatal establezcan conforme el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521.»

ARTÍCULO 3°.- Sustitución del artículo 8° de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 25.871 por el siguiente: «ARTÍCULO 8°.- Toda persona extranjera, cualquiera sea su situación migratoria, tiene acceso gratuito a la atención de urgencias y emergencias y a la atención primaria de la salud en los establecimientos del sistema público de salud. La atención programada de las personas no residentes en los establecimientos de salud dependientes del Estado nacional podrá sujetarse al pago del arancel que fije la autoridad sanitaria nacional o a la acreditación de un seguro de salud que la cubra. A los fines de este artículo, son personas no residentes las que no cuentan con residencia permanente, temporaria o precaria otorgada conforme la presente ley ni con una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en trámite. Las autoridades de los establecimientos de salud brindarán orientación y asesoramiento sobre los trámites necesarios para subsanar la irregularidad migratoria.»

ARTÍCULO 4°.- Aranceles universitarios. Ratifícase con fuerza de ley el artículo 2° bis de la Ley N° 24.521 de Educación Superior, en el texto dado por el artículo 35 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025. En consecuencia, los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos para los ciudadanos argentinos y para los extranjeros con residencia permanente, y cada institución decide, a su criterio y por decisión de sus órganos de gobierno, si establece retribuciones para los demás estudiantes, conforme el inciso c) del artículo 59 de esa ley.

ARTÍCULO 5°.- Educación obligatoria. Ratifícase con fuerza de ley el artículo 143 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional, en el texto dado por el artículo 36 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, que garantiza a las personas migrantes sin Documento Nacional de Identidad el acceso y la permanencia en los niveles inicial, primario y secundario mediante documentos de su país de origen.

Capítulo III – Radicación en plazo cierto

ARTÍCULO 6°.- Plazo máximo de radicación. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 resolverá las solicitudes de residencia de modo que entre la presentación de la solicitud completa y la emisión del Documento Nacional de Identidad de la persona extranjera no transcurran más de TREINTA (30) días corridos. El plazo se suspende por las demoras imputables al solicitante y, cuando deban requerirse antecedentes penales a otros Estados, por un máximo de TREINTA (30) días corridos adicionales. Desde la presentación de la solicitud completa y hasta su resolución, la persona extranjera goza de la residencia precaria prevista en el artículo 20 de la Ley N° 25.871, que la habilita a trabajar, estudiar y acceder a la salud.

ARTÍCULO 7°.- Trámite digital. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 garantizará que la solicitud de residencia, la presentación de la documentación, el pago de las tasas, la consulta del estado del trámite y la notificación de la resolución puedan realizarse íntegramente por medios electrónicos, con una única comparecencia personal para la captura de los datos biométricos. Publicará cada mes, en su sitio web oficial y en formato abierto, el tiempo promedio y la distribución de los plazos de resolución.

ARTÍCULO 8°.- Documento Nacional de Identidad. Resuelta favorablemente la solicitud, la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 comunicará la residencia otorgada y los datos biométricos del solicitante, por medios electrónicos y en el mismo día, al Registro Nacional de las Personas, que iniciará de oficio el trámite del Documento Nacional de Identidad y lo emitirá dentro del plazo total previsto en el artículo 6°, conforme la Ley N° 17.671.

ARTÍCULO 9°.- Control de antecedentes. El cumplimiento de los plazos de este Capítulo no exime de la verificación de los antecedentes del solicitante. La autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 celebrará convenios con los organismos nacionales competentes, con los Estados Partes del MERCOSUR y con otros Estados para el cruce electrónico de antecedentes penales.

Capítulo IV – Refugio en plazo cierto

ARTÍCULO 10°.- Plazo máximo de resolución. La Comisión Nacional para los Refugiados resolverá las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado dentro de un plazo máximo de SEIS (6) meses contados desde su formalización. El plazo solo se suspende por las demoras imputables al solicitante.

ARTÍCULO 11°.- Documento provisorio. Incorpórase como último párrafo del artículo 51 de la Ley N° 26.165 el siguiente: «El documento provisorio se expedirá dentro de los CINCO (5) días hábiles de formalizada la solicitud, se renovará sin interrupción hasta la resolución definitiva y habilita a su titular, además de trabajar en los términos del artículo 43, a abrir una cuenta bancaria, a inscribirse en establecimientos educativos y a acceder a la salud en las mismas condiciones que las personas con residencia temporaria.»

ARTÍCULO 12°.- Reunificación familiar. Las solicitudes de extensión de la condición de refugiado a los miembros del grupo familiar se tramitan con prioridad y dentro del plazo del artículo 10.

Capítulo V – Ciudadanía

ARTÍCULO 13°.- Restablecimiento del régimen de la Ley N° 346. Deróganse los artículos 37 a 43 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025. La Ley N° 346 de Ciudadanía rige con el texto vigente antes de la modificación introducida por ese decreto, y el otorgamiento de la carta de ciudadanía corresponde a los jueces federales conforme ese régimen.

ARTÍCULO 14°.- Situaciones alcanzadas. Las cartas de ciudadanía otorgadas durante la vigencia de los artículos derogados por el artículo 13 conservan su validez, conforme el artículo 24 de la Ley N° 26.122. Los trámites en curso ante la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 se remitirán, con todas sus actuaciones, al juzgado federal competente dentro de los SESENTA (60) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley, y se tendrán por iniciados en la fecha de su presentación original.

ARTÍCULO 15°.- Restablecimiento del artículo 110 de la Ley N° 25.871. Restablécese el artículo 110 de la Ley N° 25.871, derogado por el artículo 34 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, con el siguiente texto:

«ARTÍCULO 110.- Los juzgados federales deberán comunicar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES las cartas de ciudadanía otorgadas y su cancelación en un plazo no mayor de TREINTA (30) días, para que esta actualice sus registros.»

Capítulo VI – Proporcionalidad y debido proceso en materia migratoria

ARTÍCULO 16°.- Sustitución del artículo 29 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 29 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 29.- Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en el territorio nacional:

a) la presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada; o la omisión de informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales; o haber articulado un hecho o un acto simulado o celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento con la finalidad de obtener un beneficio migratorio; o la falta de exhibición de un documento que demuestre una oferta efectiva de trabajo, cuando el requerimiento de ingreso obedeciera a ese motivo;

b) tener prohibido el ingreso, en virtud de una prohibición dictada, hasta tanto esa medida haya sido revocada o se hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;

c) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a TRES (3) años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento;

d) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad menor a TRES (3) años, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento;

e) tener antecedentes, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delitos que para la legislación argentina merezcan pena privativa de la libertad igual o mayor a TRES (3) años. Mientras no recaiga sentencia firme, esta causa solo obsta al ingreso en el territorio nacional; respecto de quien se encuentre en el país y tramite su residencia, se aplicará lo dispuesto por el artículo 69 de la presente ley;

f) haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad, y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la CORTE PENAL INTERNACIONAL;

g) haber incurrido o participado en actividades terroristas, en actividades que propicien la violencia o ideas contrarias al sistema democrático, o pertenecer o haber pertenecido a organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por la Ley N° 23.077;

h) haber sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por haber promovido o facilitado, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de extranjeros en el territorio argentino, o haber participado en su promoción o facilitación;

i) haber ingresado o intentado ingresar en el territorio nacional eludiendo los controles migratorios, o por un lugar o en horario no habilitados al efecto;

j) haber desnaturalizado los motivos de ingreso o admisión en el país, o bien cuando razones fundadas llevaren a la conclusión de que la autorización de ingreso o permanencia concedida hubiera sido motivada por la realización de actividades diferentes a las oportunamente invocadas, ya fueran de carácter lícito o no;

k) haber egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición otorgada definitivamente;

l) el incumplimiento de los requisitos de regularización migratoria exigidos por la presente ley.

A los fines del presente artículo, se entenderá por condena a la sentencia condenatoria que se encuentre firme, y por antecedente al auto de procesamiento firme, al cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio, a la elevación a juicio o a cualquier acto procesal equiparable a estos. La sola circunstancia de haber sido sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito no constituye causa impediente.

Los PODERES JUDICIALES y los MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES todo auto de procesamiento, cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio o acto procesal equiparable y sentencia condenatoria por delito penal dictada contra un extranjero en el plazo de CINCO (5) días hábiles de haberse dictado, aun sin

encontrarse firme, a los efectos del artículo 69 de la presente ley.

Excepcionalmente, por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias, de reunificación familiar o cuando se vieran afectados gravemente derechos de menores de edad, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá admitir en el país a los extranjeros comprendidos en los impedimentos previstos en el presente artículo.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, admitir en el país a un extranjero que hubiese sido condenado o tenga antecedentes por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

Cuando se invoque el derecho a la reunificación familiar, deberá acreditarse en forma fehaciente la convivencia y el interés afectivo y económico del grupo familiar. La concesión de la dispensa deberá estar debidamente motivada.»

El inciso m) del artículo 29 de la Ley N° 25.871, incorporado por el artículo 1° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026, no es alcanzado por la presente sustitución y se mantiene a continuación del inciso l), con el texto y en la situación jurídica que resultan de ese decreto.

ARTÍCULO 17°.- Sustitución del artículo 62 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 62 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 62.- La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que hubiese otorgado, cualquiera fuese su categoría o causa de la admisión, y dispondrá la posterior expulsión, cuando el residente:

a) con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina, hubiese articulado un hecho o un acto simulado o este hubiese sido celebrado en fraude a la ley o con vicio del consentimiento; hubiese presentado documentación material o ideológicamente falsa o adulterada; o hubiese omitido informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales;

b) hubiese sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por delito doloso a pena privativa de la libertad de TRES (3) años o más, cualquiera fuese la modalidad de cumplimiento, o registrase DOS (2) o más condenas firmes por delitos dolosos a pena privativa de la libertad;

c) hubiese sido condenado por sentencia firme, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior, por la promoción o facilitación, con fines de lucro, del ingreso, permanencia o egreso ilegales de extranjeros en el territorio nacional;

d) hubiese egresado del territorio argentino en cumplimiento de una extradición concedida definitivamente;

e) luego de haberle sido otorgada la residencia permanente o temporaria, hubiese permanecido fuera del territorio nacional por un período igual o superior a UN (1) año, o SEIS (6) meses si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES pudieran ser de interés o beneficio para la REPÚBLICA ARGENTINA, o mediara autorización expresa de la autoridad migratoria, la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas;

f) hubiese desnaturalizado las razones que motivaron su concesión o cuando la actividad en el país hubiere sido subvencionada total o parcialmente, directa o indirectamente por el ESTADO NACIONAL y no se cumplieren o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la subvención;

g) se encontrare incurso en cualquiera de los extremos previstos por los incisos f) y g) del artículo 29 de la presente ley, en la REPÚBLICA ARGENTINA o en el exterior.

Cuando se trate de un residente permanente con más de DIEZ (10) años de residencia legal ininterrumpida en el país, la cancelación por la causal del inciso b) solo procederá si la condena firme fuese a pena privativa de la libertad superior a CINCO (5) años, o por un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional, o por tráfico de estupefacientes, de armas o de personas, trata de personas o lavado de activos.

La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES dispensará la cancelación de la residencia por la causal del inciso b) y la posterior expulsión cuando el residente fuese padre, madre, hijo, cónyuge o conviviente de argentino o de residente permanente, y acreditare la convivencia y el interés afectivo y económico del grupo familiar, salvo decisión debidamente fundada. Asimismo, podrá dispensarla en atención al plazo de residencia legal inmediatamente anterior al hecho, que no podrá ser inferior a DOS (2) años, y a las circunstancias personales y sociales del residente.

En los demás supuestos del presente artículo, excepcionalmente y por motivos acreditados y fundados en razones humanitarias o de reunificación familiar, la autoridad migratoria podrá dispensar la cancelación de la residencia y la posterior expulsión.

La autoridad migratoria no podrá, en ningún caso, disponer las dispensas a las que refieren los párrafos anteriores cuando el extranjero en cuestión hubiere sido condenado por la comisión de un delito doloso contra la vida, la integridad sexual o los poderes públicos y el orden constitucional.

A los efectos de evaluar la procedencia de cualquier dispensa, se tendrá especial consideración al plazo de permanencia ininterrumpida dentro del territorio argentino y a la situación de las personas menores de edad a cargo del residente. La decisión que conceda o deniegue la dispensa deberá estar debidamente motivada.

Las cancelaciones de residencias deberán ser inmediatamente comunicadas al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RENAPER), a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), al REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIA y a los jueces competentes en materia electoral según la jurisdicción.

Los PODERES JUDICIALES y los MINISTERIOS PÚBLICOS FISCALES deberán notificar a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES todo auto de procesamiento firme, cierre de la investigación penal preparatoria con requisitoria de citación a juicio o acto procesal equiparable y toda condena por delito penal dictada contra un extranjero residente, en el plazo de CINCO (5) días hábiles de haberse dictado.»

El inciso h) del artículo 62 de la Ley N° 25.871, incorporado por el artículo 2° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026, no es alcanzado por la presente sustitución y se mantiene a continuación del inciso g), con el texto y en la situación jurídica que resultan de ese decreto.

ARTÍCULO 18°.- Sustitución del artículo 70 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 70 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 70.- Cuando se encuentre firme la expulsión de un extranjero y no habiendo orden de retención dictada de oficio por la justicia, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES solicitará a la autoridad judicial competente que ordene la retención, mediante resolución fundada. La medida tendrá como único objetivo cumplir con la expulsión.

La retención no procederá mientras la expulsión no se encuentre firme. Hasta entonces, la autoridad judicial competente podrá disponer, a pedido de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y mediante resolución fundada, medidas no privativas de la libertad, como la fijación de domicilio, la presentación periódica o la retención del documento de viaje.

Producida la retención y en caso de que el extranjero alegara, como hecho nuevo, ser padre, hijo o cónyuge de argentino nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivara la resolución y dicho vínculo fuera compatible con las previsiones de dispensa contenidas por los artículos 29 y 62 de la presente ley, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá suspender la ejecución de la medida de retención y procederá a constatar la existencia del hecho denunciado, en un plazo de hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles.

Con evaluación favorable de la dispensa por parte de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, el extranjero recuperará en forma inmediata su libertad, debiendo regularizar su situación migratoria en el plazo que a tal efecto disponga la autoridad migratoria. Asimismo, el organismo solicitará a la autoridad judicial competente la suspensión de la orden de retención oportunamente dictada, ya sea que la misma haya sido peticionada o dictada de oficio.

En todos los demás casos, la retención y expulsión serán efectivizadas en forma inmediata.

Cuando el extranjero cuya expulsión se encuentre firme estuviere cumpliendo condena y la justicia no hubiese dictado el extrañamiento, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES deberá requerir el dictado de la medida de retención en forma inmediata, debiendo el juez competente dictar la misma con anterioridad a que aquel recupere su libertad.

En caso de que la Autoridad de Aplicación deba peticionar la medida de retención en días u horas inhábiles, deberá hacerlo ante el juez federal con competencia en materia penal. Concedida la retención, el juez penal remitirá las actuaciones al juez competente, en un plazo no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles, para la prosecución del trámite.

En todos los casos, el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente indispensable y razonable para hacer efectiva la expulsión del extranjero. El plazo máximo será de TREINTA (30) días corridos, prorrogable una única vez por idéntico término. En caso de no poder materializarse la expulsión, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES procederá conforme lo previsto por el artículo 71 de la presente ley.

Producida la retención ordenada, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará en forma inmediata al juzgado interviniente, tanto al de origen como al que se encontrara de turno, la medida dispuesta.»

ARTÍCULO 19°.- Sustitución del artículo 76 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 76 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 76.- Agotada la vía administrativa, podrá interponerse el recurso judicial dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales desde la notificación fehaciente del acto que agote la instancia administrativa. La notificación deberá indicar el recurso procedente, el plazo para interponerlo, el tribunal competente y el derecho a la asistencia jurídica gratuita previsto por el artículo 86 de la presente ley.»

ARTÍCULO 20°.- Sustitución del artículo 77 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 77 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 77.- El recurso judicial deberá ser interpuesto ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o el Juzgado Federal con asiento en las provincias que corresponda al domicilio del recurrente, conforme el artículo 98 de la presente ley.

El recurso deberá ser presentado por escrito, fundado y con patrocinio letrado. Si el recurrente careciera de patrocinio y se encontrara en la situación prevista por el artículo 86 de la presente ley, el juzgado dará intervención inmediata al Ministerio Público de la Defensa. Deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse todas las demás pruebas que se estimen convenientes, cuya pertinencia y admisibilidad será evaluada por el tribunal de conformidad con las pautas previstas por el artículo 364 del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN.

Si el escrito no cumpliera los requisitos formales establecidos por el presente artículo, el juzgado intimará al recurrente a subsanar los defectos dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado. La intimación se notificará también al Ministerio Público de la Defensa cuando este intervenga.

Presentado el recurso, el juzgado, previo a todo trámite, dará vista al Fiscal por el término de CINCO (5) días hábiles para que se expida respecto de la habilitación de instancia. Contestada la vista, se dará traslado a la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES por el plazo de DIEZ (10) días hábiles. La prueba admitida se producirá en un plazo que no podrá exceder de VEINTE (20) días hábiles, y el juzgado dictará sentencia dentro de los QUINCE (15) días hábiles de concluida su producción o, si no hubiera prueba que producir, de contestado el traslado.

La sentencia será apelable por cualquiera de las partes dentro de los DIEZ (10) días hábiles de notificada, mediante escrito fundado, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en las provincias que corresponda. Del recurso se dará traslado a la contraria por DIEZ (10) días hábiles, y la Cámara resolverá dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibidas las actuaciones.

La interposición del recurso judicial y de la apelación suspende la ejecución de la medida recurrida hasta que la sentencia quede firme, conforme el artículo 82 de la presente ley.»

ARTÍCULO 21°.- Sustitución del artículo 78 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 78 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 78.- Mientras se encuentren pendientes los recursos administrativos o judiciales interpuestos contra la expulsión, no procederá la retención prevista por el artículo 70 de la presente ley, sin perjuicio de las medidas no privativas de la libertad que ese artículo autoriza. Firme la expulsión, la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES podrá solicitar la retención ante el tribunal que hubiese intervenido en el recurso, sin necesidad de iniciar un expediente judicial de retención por separado.»

ARTÍCULO 22°.- Sustitución del artículo 98 de la Ley N° 25.871. Sustitúyese el artículo 98 de la Ley N° 25.871 por el siguiente:

«ARTÍCULO 98.- Serán competentes para entender en lo dispuesto por los Títulos V y VI de la presente ley, en primera instancia, los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal o los Juzgados Federales con asiento en las provincias, y en segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal o las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias, según corresponda, hasta tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.»

ARTÍCULO 23°.- Situaciones en trámite. Las disposiciones de los artículos 76, 77 y 78 de la Ley N° 25.871, en el texto que establece la presente ley, se aplican a los actos notificados desde su entrada en vigencia. Los plazos para recurrir que no hubiesen vencido a esa fecha se extienden hasta completar el plazo del artículo 76 en ese texto, y las sentencias dictadas en primera instancia a partir de esa fecha serán apelables conforme el artículo 77. Las retenciones dispuestas respecto de expulsiones que no se encuentren firmes cesarán dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de la entrada en vigencia de la presente ley, sin perjuicio de las medidas no privativas de la libertad que el juez disponga conforme el artículo 70. Los procedimientos de cancelación de residencia y de declaración de impedimentos que no se encuentren firmes se resolverán conforme los artículos 29 y 62 de la Ley N° 25.871, en el texto que establece la presente ley.

Capítulo VII – Revisión del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025

ARTÍCULO 24°.- Ratificación de lo que se mantiene. Ratifícanse con fuerza de ley los textos de los artículos 6°, 20, 22, 25, 34, 35, 37, 53, 53 bis, 54, 61, 63, 69, 71, 74, 75, 79, 80, 86, 89, 92, 114 y 123 bis y del inciso ñ) del artículo 23 de la Ley N° 25.871, en la redacción que les dio el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, y la derogación de los artículos 81 y 84 de esa ley dispuesta por el artículo 34 de ese decreto. Los artículos 7°, 8°, 29, 62, 70, 76, 77, 78, 98 y 110 de la Ley N° 25.871 rigen con el texto que establece la presente ley. Esta ratificación no alcanza a las modificaciones introducidas con posterioridad por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 681/2026.

ARTÍCULO 25°.- Derogación del decreto. Derógase el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 366/2025, en los términos del artículo 25 de la Ley N° 26.122. Las normas que ese decreto sustituyó o incorporó en las Leyes Nros. 25.871, 24.521 y 26.206 conservan el texto que resulta de la presente ley.

Capítulo VIII – Disposiciones finales

ARTÍCULO 26°.- Financiamiento. Los gastos que demande la aplicación de la presente ley se atienden con las siguientes fuentes: a) la atención de urgencias, emergencias y atención primaria, con los créditos asignados a la jurisdicción de salud y a los establecimientos respectivos en el Presupuesto General de la Administración Nacional; los aranceles que se perciban por la atención programada de personas no residentes constituyen recursos propios del establecimiento que los perciba; y b) la digitalización y el refuerzo de personal de la autoridad de aplicación de la Ley N° 25.871 y de la Comisión Nacional para los Refugiados, con los créditos que tengan asignados y con la recaudación de las tasas migratorias, sin aumento del gasto total autorizado. Los gastos que no puedan atenderse con esas fuentes en el ejercicio en curso se incluirán en el proyecto de presupuesto del ejercicio siguiente.

ARTÍCULO 27°.- Aplicación de los plazos. Los plazos máximos de los artículos 6° y 10 se aplican a las solicitudes que se presenten desde los NOVENTA (90) días corridos de la entrada en vigencia de la presente ley. Las solicitudes de refugio pendientes a esa fecha se resolverán dentro de los DOCE (12) meses siguientes.

ARTÍCULO 28°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los SESENTA (60) días corridos de su promulgación.

ARTÍCULO 29°.- Vigencia. La presente ley entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 30°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.